

Asyl-Chaos; Ausreisepflichtige Gewalttäter, missglückte Abschiebungen, Kompetenz-Wirrwarr: Die Migrationsbehörden werden zum Symbol des Scheiterns. Insider beri....

Asyl-Chaos; Ausreisepflichtige Gewalttäter, missglückte Abschiebungen, Kompetenz-Wirrwarr: Die Migrationsbehörden werden zum Symbol des Scheiterns. Insider berichten von einem System am Rande des Kollapses

Welt am Sonntag

23. Februar 2025

Copyright 2025 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 8

Length: 1389 words

Byline: Lennart Pfahler

Alexander Dinger

Moritz Gerlach

Ulrich Kraetzer

Marcel Leubecher

Body

Es gibt Fälle, in denen kleine, für sich genommen unbedeutende Fehler im Rückblick verheerend erscheinen. Das Attentat von Aschaffenburg am 22. Januar ist ein solcher. Im Park Schöntal erstach ein 28-jähriger Afghane einen zweijährigen Jungen, der mit seiner Kita-Gruppe einen Ausflug unternahm, und einen 41-jährigen Mann, der den Angreifer stoppen wollte.

Der Fehler, um den es gehen soll, lässt sich datieren auf den 26. Juli 2023. An diesem Tag sendete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine sogenannte Abschlussmitteilung an die Zentrale Ausländerbehörde Unterfranken.

Laut dem Schreiben war der Asylantrag des späteren Täters, des 28-jährigen Afghanen Enamullah O., unanfechtbar abgelehnt worden. Eigentlich hätte die Ausländerbehörde nun eine Überstellung nach Bulgarien organisieren müssen. Denn dort war O. erstmals in der EU registriert worden. Bulgarien war laut der sogenannten Dublin-Verordnung für das Asylverfahren zuständig. Doch für Überstellungen in die Einreiseländer gilt eine Sechs-Monats-Frist. O. hätte bis zum 3. August ausgeflogen werden müssen. Bei Eintreffen des BAMF-Schreibens in

Asyl-Chaos; Ausreisepflichtige Gewalttäter, missglückte Abschiebungen, Kompetenz-Wirrwarr: Die Migrationsbehörden werden zum Symbol des Scheiterns. Insider beri....

Bayern blieben nur noch fünf Werktage: viel zu wenig. Deutschland war nun selbst für das Asylverfahren des Afghanen zuständig.

Rund ein Dutzend Gespräche von WELT AM SONNTAG mit Mitarbeitern und hochrangigen Vertretern von BAMF, Ausländerbehörden und aus dem Sicherheitsapparat bestätigen: Das deutsche Asyl- und Migrationssystem steht am Rande des Zusammenbruchs. Insider zeichnen unter dem Versprechen, dass sie anonym bleiben dürfen, ein Bild von Überlastung, bürokratischen Hürden und politischem Gegenwind.

Selten war der politische Druck auf die Migrationsbehörden größer als dieser Tage. Denn immer wieder ähnelte sich nach Anschlägen das Muster: Erst wird bekannt, dass der Täter ein Asylbewerber war. Wenig später stellt sich heraus: Eigentlich war er ausreisepflichtig. Oft scheitern Rückführungen an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Herkunftsstaaten. Doch immer wieder wurden auch Fehler in den deutschen Abläufen publik. Der Bundeskanzler tadelte das BAMF vor wenigen Wochen sogar persönlich in einer Regierungserklärung. Vorwürfe der Dysfunktionalität stehen im Raum.

BAMF-Leiter Hans-Eckhard Sommer nahm die Verantwortung für das Scheitern im Falle Aschaffenburg auf die Kappe seiner Behörde. Die Kapazität des BAMF sei im fraglichen Zeitraum um über 100 Prozent überstiegen gewesen. 2023 waren in Deutschland weit über 300.000 Asylersanträge gestellt worden, so viele wie seit 2016 nicht. Das gesamte Aufnahmesystem stand am Rande des Kollapses bei diesen hohen Zugangszahlen, so Sommer laut Protokoll aus dem Innenausschuss, das WELT AM SONNTAG vorliegt. Auf Anfrage erklärt das BAMF, man habe seine Kapazität seither erhöht. Im vergangenen Jahr habe man mit 301.350 Asylentscheidungen fast 40.000 mehr als im Vorjahr getroffen. Zudem seien mehr als 1000 Beschäftigte neu eingestellt worden.

Die Probleme löst das nur bedingt. Denn auch an der Basis, bei den Ausländerbehörden, die auf Grundlage der Asylentscheidungen des BAMF Aufenthaltstitel ausstellen oder Abschiebungen organisieren müssen, ist die Personaldecke bis zum Zerreißen gespannt. Hochrangige Mitarbeiter erheben im Gespräch mit dieser Zeitung Vorwürfe in Richtung des Gesetzgebers. Es fehle an qualifizierten Leuten, der Job sei zunehmend unattraktiv, ständig ändere sich die Rechtslage, niemand kenne sich noch wirklich aus. Es ist eine Massenabfertigung. Absolute Akkordarbeit, sagt die Leiterin einer Ausländerbehörde. Wir sind schon lange über dem Limit. Der Frust sei immens. Vor allem beim Thema Abschiebungen. Rückführungen scheitern immer wieder an Dingen, die für Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehbar sind, sagt sie. Ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter einer ostdeutschen Ausländerbehörde spricht von hoher Fluktuation beim Personal, gepaart mit einer unzureichenden Digitalisierung der Behörde. In diesem komplexen Gefüge müsse er Entscheidungen oftmals quick and dirty, schnell und schmutzig, treffen. Selten würden die Bearbeiter die neueste Rechtsprechung kennen. Bei Fällen wie in Aschaffenburg hoffe man jedes Mal inständig, dass der Täter keiner von den eigenen Leuten sei.

Die Dublin-Fälle, das bestätigen alle Gesprächspartner, sind ein besonderes Ärgernis. Es sei gang und gäbe, dass die Sechs-Monats-Frist zur Rücküberstellung wie im Falle Aschaffenburg verstreiche. Zudem würden viele andere Staaten zwar behaupten, Asylbewerber nach dem Dublin-Verfahren zurückzunehmen, in Wahrheit jedoch eine praktische Unmöglichkeit schaffen. Ein Beamter des bayerischen Innenministeriums schilderte dies zuletzt auch im Innenausschuss des Bundestags. Bulgarien nehme Asylbewerber etwa nur montags bis donnerstags zwischen 8 und 15 Uhr zurück, Überstellungen müssten neun Werktage im Voraus angekündigt werden, keine Charter-, nur Linienflüge. Zudem nehme das Land nur zehn Personen pro Woche zurück aus der gesamten EU.

Insider kritisieren zudem den schwierigen Austausch zwischen den Entscheidungsebenen. Eine hochrangige Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde sagt: Die Kommunikation mit dem BAMF ist ein großes Problem. Das zeige sich vor allem bei Versuchen, Schutztitel zu widerrufen. Die Ausländerbehörden könnten dies, etwa bei Straftätern, nur anregen. Umsetzen müsste den Widerruf das BAMF. Teilweise hört man aber jahrelang nichts. Auch andersherum ist der Frust groß. Mehrere BAMF-Entscheider berichten übereinstimmend, dass sie in den rund 600 Ausländerbehörden nur selten einen Mitarbeiter telefonisch erreichen könnten, wenn sie Rückfragen zu dort gemeldeten Migranten hätten. Ein Entscheider aus dem süddeutschen Raum berichtet: Teilweise rufen wir gar nicht mehr an, weil es zu nichts führt. Ein anderer Entscheider sagt: Ich weiß gerade gar nicht, wann ich das letzte Mal bei einer Ausländerbehörde telefonisch durchgekommen bin. Es muss ungefähr ein Jahr her sein.

Oft fehlt es an Verständnis für die Entscheidungen, die auf anderen Ebenen fallen. Das BAMF, so der Leiter einer Ausländerbehörde, agiere auch nach politischen Gesichtspunkten. Die Verwaltungspraxis werde hier nach den Vorgaben des Innenministeriums ausgerichtet etwa bei der Frage, welche Verfahren priorisiert abgearbeitet werden. Vor einigen Jahren seien beispielsweise viele Afghanen nach Deutschland gekommen, die zwar bereits in Griechenland einen Schutzstatus erhalten hatten, in Deutschland aber erneut Asyl beantragten. Statt zügig zu entscheiden, habe das BAMF die Fälle zunächst einfach liegen gelassen. Damit war niemandem geholfen, sagt der Mitarbeiter einer Ausländerbehörde. Weder den Afghanen noch den Kommunen, die die Leute ohne jegliche Planungssicherheit unterbringen mussten.

Zu der Unplanbarkeit kommt eine hohe psychische Belastung. In der Ausländerbehörde sind wir direkt mit den Menschen konfrontiert, über deren Schicksal das BAMF entscheidet, sagt eine Betroffene. Oft würde es emotional, manchmal hitzig. Viele Behörden hätten mittlerweile einen Sicherheitsdienst, die Beamten würden hinter Schutzglas sitzen. Von der Politik fühlt sie sich im Stich gelassen. Das System, so beschreiben es mehrere Befragte, breche nur deshalb nicht zusammen, weil viele Einzelpersonen Außergewöhnliches leisteten.

Das BAMF versucht derweil, mit eigenen Deradikalisierungsangeboten zumindest der Gefahr durch den Islamismus entgegenzuwirken. Neben einer Beratungshotline unterstützt die Behörde ein Projekt in Nordrhein-Westfalen, das Mitarbeiter von Flüchtlingsheimen und Asylbewerber sensibilisieren soll. Jährlich zahlt das BAMF dafür immerhin mehr als 100.000 Euro. Laut einem Evaluationsbericht für das Jahr 2023, der dieser Zeitung vorliegt, ist die Wirkung jedoch bislang bescheiden. In dem Jahr fand lediglich mit vier Asylbewerbern eine Beratung statt. Dabei wäre gerade die Arbeit vor Ort so wichtig, sagt eine hohe Beamtin. Viele Migranten würden sich erst in Deutschland radikalieren, junge Männer ohne Anschluss. Der Betreuungsschlüssel von Sozialarbeitern zu Asylbewerbern liege in Aufnahmeeinrichtungen teils bei 1:200. Das sei zum Scheitern verurteilt. Vielen Politikern, klagt sie, fehle die Erfahrung an der Basis. Sonst würden sie erkennen: Wenn wir unsere Türen schon so öffnen, muss es auch ein System geben, das dem standhält.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-HP

Subject: POLITISCHES ASYL (92%); ABSCHIEBUNG (89%); ATTENTATE (89%); POLITIK (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (79%); EINWANDERUNG (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (76%); GEWALTKRIMINALITÄT (76%); GESETZGEBUNGSORGANE (62%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (79%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%); BAYERN, DEUTSCHLAND (74%); DEUTSCHLAND (74%); BULGARIEN (71%)

Load-Date: February 23, 2025